EL DERECHO ESCRITO

FUNDAMENTOS

Cómo saber si un terreno es edificable antes de comprarlo: claves urbanísticas, comprobaciones necesarias y garantías para el comprador.

Juan Contera Miranda

16 de octubre de 2026 · 27 min de lectura · Última actualización: 16 de octubre de 2026

RESUMEN

La adquisición de un terreno para construir una vivienda exige conocer previamente su régimen urbanístico. La clasificación del suelo, la existencia de edificaciones próximas o la disponibilidad de determinados servicios no permiten determinar, por sí solas, si una parcela es edificable. Para ello, resulta necesario distinguir entre las posibilidades de edificación previstas por el planeamiento, las condiciones exigidas para materializarlas y las obligaciones que pueden acompañar a la adquisición.

ÍNDICE DEL ARTÍCULO

I. Introducción

II. El régimen jurídico del suelo y sus posibilidades de edificación

III. Cómo comprobar si un terreno es edificable antes de comprarlo

IV. Los riesgos urbanísticos en el contrato de arras y las garantías del comprador

V. Recapitulación: ocho recomendaciones antes de comprar un terreno

I. Introducción

Encontrar una parcela a un precio atractivo, con superficie suficiente para construir una vivienda y situada en las proximidades de un núcleo urbano, puede parecer una buena oportunidad de compra. Esta impresión se refuerza cuando el anuncio inmobiliario indica que el terreno es urbanizable, dispone de acceso por carretera y cuenta con edificaciones residenciales en sus inmediaciones.

Sin embargo, ninguna de estas circunstancias garantiza que pueda construirse una vivienda en él. Puede ocurrir que el planeamiento contemple su futuro desarrollo residencial, pero que todavía deban aprobarse determinados instrumentos urbanísticos, ejecutarse obras de urbanización o cumplirse obligaciones económicas. También puede suceder que el uso residencial esté permitido, pero que las características de la parcela o las condiciones establecidas por el planeamiento impidan desarrollar la edificación proyectada.

Estas situaciones responden a una característica esencial del Derecho urbanístico español: **la propiedad de un terreno no atribuye automáticamente la facultad de construir sobre él**. Las posibilidades de utilización y edificación dependen del régimen jurídico establecido por la legislación y la ordenación urbanísticas aplicables.

Por ello, antes de adquirir una parcela para construir una vivienda, resulta necesario conocer qué permite el planeamiento, si el terreno reúne las condiciones necesarias para edificar y qué actuaciones u obligaciones pueden quedar pendientes. Esta distinción permite comprender que la edificabilidad de un terreno no depende exclusivamente de su clasificación urbanística, sino también de las condiciones jurídicas y materiales exigidas para hacerla efectiva.

II. El régimen jurídico del suelo y sus posibilidades de edificación

2.1. La propiedad del suelo y el derecho a edificar

El artículo 33 de la Constitución Española (CE) reconoce el derecho a la propiedad privada y establece que su función social delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. [1] En el ámbito urbanístico, esta previsión se concreta en un régimen jurídico que condiciona las facultades de uso y transformación de los terrenos.

Así, el artículo 11.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), establece el **carácter estatutario de la propiedad del suelo**, cuyo contenido resulta de su vinculación a los destinos definidos por la legislación territorial y urbanística. [2]

Esto significa que las facultades del propietario no derivan exclusivamente de su titularidad sobre el terreno, sino del régimen jurídico que le corresponde conforme a la ordenación aplicable. En consecuencia, la propiedad no comprende un derecho incondicionado a transformar o edificar la finca, sino las facultades que resulten de su concreta situación urbanística.

El artículo 11.2 TRLSRU precisa, además, que la previsión de edificabilidad por el planeamiento no se integra, por sí sola, en el contenido del derecho de propiedad. Su patrimonialización se produce con su realización efectiva y queda condicionada al cumplimiento de los deberes y cargas correspondientes. [2]

Conviene, por tanto, distinguir entre **la edificabilidad prevista por el planeamiento y la posibilidad de materializarla**. Que un terreno tenga atribuido un determinado aprovechamiento urbanístico no significa necesariamente que su propietario pueda ejecutar inmediatamente una edificación, pues ello dependerá del cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles.

Esta distinción constituye el punto de partida para comprender el régimen de las distintas clases de suelo y determinar sus posibilidades efectivas de edificación.

2.2. Clasificación urbanística, situación básica y calificación del suelo

Una de las principales dificultades para comprender el régimen jurídico de un terreno reside en la coexistencia de distintas categorías que, aunque relacionadas, responden a finalidades diferentes. En particular, hemos de distinguir entre la clasificación urbanística, las situaciones básicas del suelo y la calificación establecida por el planeamiento.

2.2.1. Clasificación urbanística

En primer lugar, **la clasificación urbanística determina la clase de suelo a la que pertenece un terreno y el régimen jurídico general que le resulta aplicable**.

Tradicionalmente, el Derecho urbanístico español ha distinguido entre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable (o rústico). Sin embargo, corresponde a las comunidades Autónomas establecer las clases y categorías de suelo, conforme al reparto constitucional de competencias en materia de urbanismo previsto en el artículo 148.1.3.ª CE.

Por ello, esta clasificación no es necesariamente uniforme en todo el territorio nacional. Así, mientras que la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), distingue entre suelo urbano y rústico, [3] la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, contempla también el suelo urbanizable y el de núcleo rural. [4]

Dentro de cada clase pueden establecerse, además, **distintas categorías que precisan el régimen urbanístico aplicable**. Por ejemplo, determinadas legislaciones autonómicas distinguen entre suelo urbano consolidado y no consolidado, atendiendo a sus condiciones de urbanización y a las actuaciones urbanísticas que resulten necesarias.

Desde la perspectiva del comprador, la clasificación permite conocer el régimen general del terreno y sus posibilidades de utilización o transformación. Sin embargo, **no determina, por sí sola, si una parcela concreta admite la construcción de una vivienda ni si esta puede ejecutarse inmediatamente**.

2.2.2. Situación básica del suelo

En segundo lugar, debe distinguirse la clasificación urbanística de las denominadas **situaciones básicas del suelo**, establecidas por la legislación estatal.

El artículo 21 TRLSRU contempla únicamente dos situaciones básicas: **suelo rural y suelo urbanizado**. [2] Esta distinción no sustituye a las clases de suelo previstas por las Comunidades Autónomas, sino que responde a una finalidad diferente: determinar la situación del terreno conforme a los criterios de la legislación estatal, con consecuencias, entre otras materias, sobre el régimen jurídico de la propiedad y las valoraciones urbanísticas.

En particular, el suelo en situación básica rural no comprende exclusivamente los terrenos preservados de la transformación urbanística, sino también aquellos cuya urbanización esté prevista o permitida mientras no haya concluido la correspondiente actuación.

Por ejemplo, **un terreno clasificado como urbanizable y destinado por el planeamiento a un futuro desarrollo residencial permanecerá, con carácter general, en situación básica rural hasta que concluya su urbanización.**

De este modo, debe tenerse presente que **suelo rural no equivale necesariamente a suelo rústico o no urbanizable**. También pueden encontrarse en situación básica rural terrenos destinados a convertirse en suelo urbano, pero que todavía no han completado su proceso de transformación.

Por su parte, el suelo urbanizado debe reunir los requisitos del artículo 21.3 TRLSRU, entre los que destaca su integración legal en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia de un núcleo de población, además de cumplir alguna de las condiciones adicionales previstas legalmente. No basta, por tanto, con que el terreno se encuentre próximo a una zona edificada o disponga de determinados servicios aislados.

Como explica Marcos Vaquer Caballería, esta regulación permite diferenciar **la situación en que se encuentra el suelo de las actuaciones urbanísticas necesarias para transformarlo**, distinción especialmente relevante para comprender las relaciones entre suelo urbano, urbanizado y consolidado. [5]

En consecuencia, la existencia de una previsión urbanística para construir viviendas no significa necesariamente que el terreno se encuentre ya en condiciones de ser edificado.

2.2.3. Calificación urbanística

Finalmente, **la calificación urbanística concreta el destino y las condiciones de utilización y edificación que el planeamiento establece para el terreno.**

Mientras que la clasificación permite conocer la clase de suelo, la calificación determina qué usos se encuentran permitidos y bajo qué condiciones pueden desarrollarse. Así, el planeamiento puede destinar determinados terrenos a usos residenciales, industriales, comerciales, de oficinas o dotacionales, entre otros.

Además, la ordenación urbanística establece las condiciones que deben respetar las edificaciones, como la superficie mínima de parcela, la edificabilidad máxima, la ocupación del terreno,

las alturas permitidas o los retranqueos respecto de sus límites.

Esta distinción tiene importantes consecuencias prácticas. **Una parcela puede estar clasificada como suelo urbano y, sin embargo, tener asignado un uso industrial que impida construir una vivienda**. Del mismo modo, un terreno destinado a uso residencial unifamiliar no permite necesariamente construir un edificio de varias viviendas, aunque ambos proyectos tengan carácter residencial.

Incluso cuando el uso pretendido esté permitido, las dimensiones de la parcela o las condiciones establecidas por el planeamiento pueden impedir desarrollar la edificación proyectada.

Por tanto, **la clasificación permite identificar la clase de suelo, la situación básica determina su consideración conforme a la legislación estatal y la calificación concreta los usos y condiciones de edificación previstos por el planeamiento.** Ahora bien, todavía será necesario comprobar si esas posibilidades pueden materializarse de forma inmediata o requieren actuaciones previas.

2.3. Suelo urbano, urbanizable y rústico: diferencias en sus posibilidades de edificación

Una vez aclarados estos conceptos, conviene examinar cómo se traducen en las posibilidades reales de construir una vivienda.

Aunque las clases de suelo dependen de la legislación autonómica, la distinción tradicional entre suelo urbano, urbanizable y rústico permite comprender los principales supuestos que pueden encontrarse al adquirir un terreno y, especialmente, las diferencias entre **la posibilidad jurídica de construir y las condiciones necesarias para hacerlo**.

2.3.1. Suelo urbano

El **suelo urbano** comprende, conforme a los requisitos de la legislación autonómica aplicable, los terrenos que reúnen las condiciones legalmente exigidas para formar parte de la estructura urbana. Sin embargo, **su clasificación como tal no implica necesariamente que pueda edificarse de manera inmediata**.

En efecto, determinadas legislaciones autonómicas distinguen entre suelo urbano consolidado y no consolidado. Mientras que el primero comprende, con carácter general, terrenos cuya urbanización se encuentra consolidada, el segundo puede estar sujeto a actuaciones de reforma, renovación o urbanización que deban ejecutarse antes de materializar las edificaciones previstas.

Por ejemplo, una parcela situada dentro de un municipio, en una antigua zona industrial que el planeamiento pretende transformar en un nuevo ámbito residencial, puede estar clasificada como suelo urbano y tener previsto un uso residencial. Sin embargo, es posible que todavía resulte necesario aprobar una reparcelación, ejecutar nuevas calles o completar las infraestructuras antes de poder construir las viviendas.

En este contexto adquiere especial importancia la **condición de solar**, que identifica aquellas parcelas que reúnen los requisitos urbanísticos establecidos por la legislación aplicable para su edificación. Con carácter general, esta condición exige disponer de los servicios e infraestructuras necesarios y cumplir las restantes exigencias establecidas por la ordenación.

Ahora bien, **la condición de solar no debe confundirse con la situación básica de suelo urbanizado**, regulada en el artículo 21 TRLSRU. Mientras que la primera se refiere a las condiciones que debe reunir una parcela para poder edificarse conforme a la legislación urbanística aplicable, la segunda responde a los requisitos establecidos por la legislación estatal.

Entre estos últimos destaca la integración legal del terreno en una **malla urbana**, cuya importancia ha sido reiteradamente reconocida por la jurisprudencia al examinar el carácter reglado de la clasificación del suelo urbano. Como expone Juan Antonio Chinchilla Peinado en su análisis de la jurisprudencia recaída en 2006, la mera existencia de determinados servicios urbanísticos no resulta suficiente cuando el terreno carece de una integración efectiva en la estructura urbana. [6]

De este modo, una finca situada junto a una urbanización, con acceso por carretera y suministros próximos, no tiene necesariamente la condición de suelo urbano ni reúne por esa sola circunstancia los requisitos exigidos para construir.

Por ello, antes de adquirir una parcela urbana, resulta necesario comprobar no solo que el planeamiento permita el uso residencial pretendido, sino también **si reúne las condiciones urbanísticas necesarias para edificar o si existen actuaciones pendientes que puedan condicionar su aprovechamiento**.

2.3.2. Suelo urbanizable

Por su parte, el **suelo urbanizable**, allí donde la legislación autonómica mantiene esta categoría, comprende los terrenos cuya transformación urbanística está prevista o permitida por el planeamiento.

Sin embargo, **la clasificación como urbanizable no significa que el terreno esté preparado para construir**. Su desarrollo puede requerir la aprobación de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, así como la ejecución de las correspondientes obras de urbanización.

Por ejemplo, puede encontrarse a la venta un terreno incluido en un futuro sector residencial, incluso con un planeamiento que contemple su división en parcelas destinadas a viviendas unifamiliares. No obstante, para que esas parcelas puedan edificarse puede resultar necesario aprobar previamente los instrumentos de gestión, distribuir los terrenos entre los propietarios y ejecutar las infraestructuras y servicios urbanísticos exigibles.

Estas actuaciones pueden comportar, además, **obligaciones de cesión de suelo, distribución de beneficios y cargas y participación en los costes de urbanización**. Como indica Felipe Iglesias

González, estos mecanismos forman parte de la configuración tradicional del sistema español de ejecución del planeamiento y continúan desempeñando un papel fundamental en la transformación del suelo. [7]

Por tanto, el comprador puede adquirir un terreno destinado a un futuro desarrollo residencial y encontrarse obligado a participar en actuaciones urbanísticas cuyo coste y duración todavía no se hayan concretado suficientemente.

En consecuencia, **la clasificación como urbanizable expresa una posibilidad de transformación urbanística, pero no garantiza que pueda construirse una vivienda de forma inmediata ni permite determinar, por sí sola, cuándo estará el terreno en condiciones de hacerlo**.

2.3.3. Suelo rústico o no urbanizable

Finalmente, el **suelo rústico o no urbanizable** se encuentra sometido a un régimen específico de utilización, generalmente vinculado a su naturaleza rural y, cuando corresponda, a la preservación de los valores que justifican su protección.

Esto no significa que cualquier construcción se encuentre necesariamente prohibida. Las legislaciones autonómicas establecen distintas categorías de suelo rústico y contemplan determinados usos, instalaciones y edificaciones que pueden resultar admisibles bajo condiciones específicas.

Sin embargo, **la construcción de viviendas se encuentra generalmente restringida**, y su eventual autorización depende de la categoría del terreno, de la legislación autonómica aplicable y del cumplimiento de los requisitos exigidos para cada supuesto.

Así, una finca rústica de varias hectáreas, con acceso por camino y viviendas construidas en parcelas próximas, puede no admitir la construcción de una nueva vivienda. La existencia de edificaciones cercanas no demuestra que el uso residencial esté permitido, pues aquellas pueden responder a autorizaciones anteriores, regímenes excepcionales o situaciones urbanísticas diferentes.

Por ello, antes de adquirir un terreno rústico con la intención de construir una vivienda, resulta especialmente importante comprobar si ese uso está permitido y bajo qué condiciones puede autorizarse.

En definitiva, **las denominaciones urbano, urbanizable y rústico permiten identificar el régimen general de un terreno, pero no resultan suficientes para determinar si una vivienda concreta puede construirse en él**.

Para ello, es necesario examinar si el planeamiento admite el uso residencial pretendido, si la parcela reúne las condiciones necesarias para edificar y qué actuaciones u obligaciones pueden quedar pendientes. Estas son, precisamente, las cuestiones que deben comprobarse antes de comprometer la adquisición.

III. Cómo comprobar si un terreno es edificable antes de comprarlo

Las distinciones anteriores tienen consecuencias directas sobre la adquisición de terrenos destinados a la construcción de viviendas. La clasificación urbanística constituye un primer elemento de análisis, pero la decisión de compra exige determinar si el uso residencial pretendido resulta admisible, qué requisitos deben cumplirse para construir y qué obligaciones pueden corresponder al futuro propietario.

3.1. La due diligence jurídico-urbanística

La forma más adecuada de abordar estas comprobaciones consiste en realizar, antes de comprometer la adquisición, una ***due diligence* jurídico-urbanística**.

Esta expresión, habitualmente traducida como diligencia debida, designa un proceso de investigación previa destinado a conocer la situación jurídica de un activo e identificar los riesgos que pueden afectar a una operación.

Aplicada a la adquisición de suelo, consiste en examinar el régimen urbanístico de una finca para determinar sus posibilidades de utilización y edificación, las limitaciones existentes y las obligaciones que pueden corresponder al comprador.

Su alcance dependerá de las características del terreno y de la operación proyectada, pero generalmente comprende el análisis del planeamiento aplicable, las condiciones de edificación, el estado de la gestión urbanística, las cargas y afecciones existentes y los posibles procedimientos administrativos que puedan condicionar la utilización del inmueble.

Para realizar este examen resulta recomendable acudir a un abogado especializado en Derecho urbanístico, complementando el análisis jurídico con una valoración técnica cuando las características de la parcela o del proyecto lo requieran.

Conviene precisar que la finalidad de esta investigación no consiste en garantizar anticipadamente la concesión de una licencia, sino en proporcionar información suficiente para valorar las posibilidades y riesgos de la operación antes de asumir el compromiso de compra.

3.2. Las comprobaciones urbanísticas esenciales

Con independencia de que se encargue una *due diligence* jurídico-urbanística, existen determinadas comprobaciones preliminares que permiten conocer la situación urbanística de una parcela y valorar inicialmente sus posibilidades de edificación.

La primera consiste en **identificar correctamente la finca**, obteniendo su referencia catastral y contrastando la información del Catastro con la descripción registral y la realidad física del terreno.

Esta comprobación permite detectar posibles discrepancias de superficie, delimitación o titularidad, así como identificar cuestiones relacionadas con segregaciones y parcelaciones que puedan condicionar su utilización. Conviene recordar, en todo caso, que el Catastro y el Registro de la Propiedad cumplen funciones diferentes y que ninguno acredita, por sí solo, la edificabilidad de una parcela.

Una vez identificada la finca, resulta necesario **examinar el planeamiento urbanístico vigente** en el municipio para determinar su clasificación, categoría y calificación, así como los usos y condiciones de edificación que le corresponden.

En particular, debe comprobarse si se admite el uso residencial y qué parámetros urbanísticos resultan aplicables, especialmente en relación con la superficie mínima de parcela, edificabilidad, ocupación, altura, retranqueos y demás condiciones que puedan afectar al proyecto.

Los visores urbanísticos municipales y autonómicos constituyen una herramienta útil para efectuar esta primera consulta, aunque su información debe contrastarse con los instrumentos oficiales vigentes, especialmente cuando existan dudas sobre su actualización o interpretación.

Junto a ello, debe examinarse **el estado de desarrollo y ejecución del planeamiento**. No basta con conocer qué puede construirse conforme a la ordenación, sino que es necesario determinar si la parcela reúne actualmente las condiciones exigidas para hacerlo.

A estos efectos, deberá comprobarse si tiene la condición de solar, si existen instrumentos de desarrollo pendientes de aprobación, si forma parte de un ámbito sometido a reparcelación o gestión urbanística y si quedan obras de urbanización por ejecutar.

Estas circunstancias pueden condicionar la edificación y exigir actuaciones previas cuya duración y coste resulten determinantes para valorar la adquisición.

También resulta necesario identificar **las cargas y afecciones que puedan limitar el aprovechamiento del terreno**, como servidumbres, obligaciones urbanísticas, restricciones ambientales o afecciones derivadas de la legislación de carreteras, aguas, costas o patrimonio histórico. Del mismo modo, deberá comprobarse, cuando proceda, la existencia de expedientes de disciplina urbanística u otras actuaciones administrativas que puedan afectar a la finca.

Por último, una de las comprobaciones más relevantes consiste en **solicitar información urbanística escrita al Ayuntamiento**.

El artículo 5.d) TRLSRU reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos a ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en un plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, conforme a su legislación reguladora. [2]

La consulta debería identificar correctamente la parcela y concretar la actuación pretendida, solicitando información sobre la admisibilidad del uso residencial, las condiciones de edificación y las actuaciones o autorizaciones que puedan resultar necesarias.

Esta información puede obtenerse, según la normativa aplicable, mediante los correspondientes informes, certificados o cédulas urbanísticas. Ahora bien, su contenido y efectos deben distinguirse de los propios de una licencia urbanística, cuya concesión exige verificar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos.

En cualquier caso, las comprobaciones jurídicas deben completarse con un análisis de viabilidad técnica cuando resulte necesario, pues la admisibilidad urbanística de una vivienda no garantiza, por sí sola, que las condiciones físicas del terreno permitan ejecutar el proyecto pretendido.

3.3. Las obligaciones urbanísticas y el coste real de la adquisición

Uno de los aspectos que merece especial atención antes de comprar un terreno es la existencia de obligaciones urbanísticas que puedan afectar al futuro propietario.

En efecto, una parcela puede tener asignado un uso residencial y presentar un precio aparentemente atractivo, pero encontrarse sujeta a importantes gastos de urbanización o actuaciones pendientes cuya ejecución resulte necesaria para materializar sus posibilidades edificatorias.

Estas obligaciones pueden derivar de la participación del terreno en una actuación de transformación urbanística e incluir, entre otras, deberes de cesión, costes de urbanización y gastos de gestión.

En este contexto adquiere especial relevancia el **artículo 27 TRLSRU**, que regula la transmisión de fincas y los deberes urbanísticos, cuyo apartado primero establece que:

> La transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a esta ley y los establecidos por la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma. **El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción registral**, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.
>
> Artículo 27.1 TRLSRU. [2]

De ello se desprende que **la adquisición de una finca puede comportar obligaciones urbanísticas cuyo cumplimiento corresponda al nuevo propietario, con independencia de que no se hayan tenido suficientemente en cuenta al negociar el precio**.

La importancia de estas circunstancias se refleja también en el artículo 27.2 TRLSRU, que exige hacer constar en los títulos de transmisión determinada información sobre la situación urbanís-

tica de los terrenos y los deberes pendientes cuando concurran los presupuestos legalmente establecidos. Su incumplimiento faculta al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de cuatro años y reclamar la indemnización que proceda, conforme al apartado tercero del mismo precepto. [2]

Por tanto, **el coste real de adquirir un terreno no se limita a su precio de compraventa**, sino que debe comprender las obligaciones económicas necesarias para hacer efectivo su aprovechamiento y las actuaciones que puedan resultar exigibles antes de construir.

A ello debe añadirse el factor temporal. La aprobación de instrumentos urbanísticos, la ejecución de obras o la culminación de procedimientos de gestión pueden retrasar considerablemente la posibilidad de edificar, circunstancia que también debe valorarse antes de adoptar una decisión de compra.

IV. Los riesgos urbanísticos en el contrato de arras y las garantías del comprador

Las comprobaciones anteriores adquieren especial importancia cuando el comprador se dispone a formalizar un contrato de arras, pues desde ese momento puede asumir obligaciones económicas relevantes sin conocer todavía todas las circunstancias que condicionan la edificación del terreno.

Conviene, por tanto, examinar los riesgos de comprometer la adquisición sin haber verificado previamente su viabilidad urbanística y las garantías contractuales que pueden establecerse cuando resulta necesario actuar con rapidez.

4.1. Los riesgos de firmar las arras sin comprobar la viabilidad urbanística del proyecto

Uno de los principales riesgos de suscribir un contrato de arras sin haber completado las comprobaciones urbanísticas consiste en descubrir posteriormente que el terreno no reúne las condiciones necesarias para ejecutar el proyecto pretendido.

En efecto, puede ocurrir que, después de entregar las arras, el comprador descubra que la parcela no admite la vivienda proyectada, que existen limitaciones de edificabilidad desconocidas o que resulta necesario asumir importantes gastos de urbanización. Estas circunstancias pueden comprometer la viabilidad del proyecto y alterar sustancialmente las condiciones económicas y jurídicas que justificaron la adquisición.

El problema reside en que **la aparición de estas circunstancias no atribuye necesariamente al comprador el derecho a desistir del contrato y recuperar las cantidades entregadas.** Cuando se han pactado arras penitenciales, el artículo 1454 del Código Civil (CC) permite al comprador desistir de la operación, pero con la consecuencia de perder las cantidades entregadas. [8]

De este modo, **el comprador puede encontrarse ante la disyuntiva de perder las cantidades entregadas o formalizar la compraventa de un terreno que ya no responde a sus necesidades**, con el propósito de evitar las consecuencias económicas de su desistimiento.

Esta situación resulta especialmente problemática cuando el contrato no incorpora garantías sobre la situación urbanística de la finca ni condiciona la compraventa a la viabilidad del proyecto pretendido. En tales circunstancias, las expectativas particulares del comprador no forman necesariamente parte de las obligaciones asumidas por el vendedor, por lo que su frustración puede no justificar la resolución contractual, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder por otras causas legal o contractualmente previstas.

Por ello, **resulta fundamental comprobar la viabilidad urbanística del proyecto antes de comprometer la adquisición**, evitando que el comprador asuma obligaciones económicas sobre la base de unas posibilidades de edificación que todavía no hayan sido suficientemente verificadas.

4.2. Cómo asegurar una oportunidad de compra sin asumir riesgos urbanísticos desconocidos

Ahora bien, cuando surge una oportunidad de compra especialmente atractiva y resulta necesario actuar con rapidez, no siempre es posible completar una investigación urbanística antes de suscribir las arras. En estos supuestos, existen **mecanismos contractuales que permiten asegurar inicialmente la operación y ofrecer al comprador una mayor protección frente a las circunstancias que todavía no han podido comprobarse**.

4.2.1. Cláusula de manifestaciones y garantías del vendedor

Una primera medida consiste en **incorporar al contrato una cláusula de manifestaciones y garantías del vendedor**, mediante la cual este declare expresamente la situación jurídica y urbanística de la finca y asuma responsabilidad por la veracidad de la información facilitada.

Conviene que estas manifestaciones sean lo más completas y precisas posible, comprendiendo, entre otras cuestiones, la clasificación y calificación urbanística, la situación legal de las edificaciones existentes, la inexistencia de expedientes sancionadores o de disciplina urbanística, órdenes de demolición o de restablecimiento de la legalidad, cargas y afecciones no comunicadas, servidumbres, cuotas de urbanización, obligaciones de cesión o deberes urbanísticos pendientes, así como cualquier otra circunstancia que pueda condicionar la utilización o edificación del terreno. Las excepciones conocidas deberían identificarse expresamente y acompañarse de la documentación correspondiente.

La importancia de esta cláusula reside en **incorporar dichas manifestaciones al contenido obligacional del contrato**, de manera que su eventual falsedad o inexactitud pueda fundamentar una reclamación frente al vendedor por incumplimiento contractual, incluida la indemnización de

daños y perjuicios o, cuando concurran los presupuestos legalmente exigibles, la resolución del contrato. [8]

4.2.2. Reserva de due diligence previa a la compraventa

Una segunda medida, compatible con la anterior, consiste en **reservar expresamente al comprador la facultad de realizar una *due diligence* jurídico-urbanística durante el periodo comprendido entre la firma de las arras y el otorgamiento de la escritura pública.**

Para ello puede establecerse un plazo determinado —por ejemplo, treinta días desde la entrega de la documentación inicialmente solicitada— durante el cual el vendedor quede obligado a facilitar la documentación de que disponga y colaborar en la obtención de cuanta información adicional resulte razonablemente necesaria para comprobar la situación de la finca.

Esta previsión permite formalizar inicialmente el compromiso de adquisición y disponer de un periodo adicional para verificar las manifestaciones del vendedor, examinar las posibles cargas y comprobar las condiciones urbanísticas del terreno. Conviene, además, regular las consecuencias de la falta de entrega de documentación y los posibles retrasos, incluyendo la ampliación del plazo de investigación cuando estos resulten imputables al vendedor.

Para que esta garantía resulte eficaz, **el contrato debe reconocer expresamente al comprador la facultad de resolver la operación, con devolución íntegra de las cantidades entregadas y sin penalización, cuando la investigación revele incidencias urbanísticas relevantes, desconocidas o no comunicadas previamente**, que afecten a las posibilidades de utilización o edificación del terreno, a las obligaciones económicas que deban asumirse o a otras condiciones esenciales de la adquisición.

Esta facultad debe vincularse a circunstancias objetivas y suficientemente determinadas, precisando el plazo y las condiciones para su ejercicio, de manera que no quede sometida al mero arbitrio del comprador, conforme a los límites establecidos por la legislación civil. [8]

4.2.3. Régimen de penalizaciones y consecuencias del incumplimiento

Asimismo, resulta especialmente recomendable **establecer consecuencias económicas diferenciadas según la causa por la que no llegue a formalizarse la compraventa.**

Así, mientras que el desistimiento voluntario del comprador no amparado por las causas de resolución pactadas puede comportar la pérdida de las arras, la aparición de una incidencia relevante durante la investigación puede permitir su recuperación íntegra, sin penalización, cuando así se haya previsto contractualmente.

Por su parte, la falsedad de las manifestaciones del vendedor, la ocultación de circunstancias relevantes o el incumplimiento de sus obligaciones contractuales pueden sujetarse a consecuencias más gravosas, como la devolución duplicada de las cantidades recibidas o la imposición de

penalizaciones económicas específicas, siempre que estas consecuencias hayan quedado suficientemente establecidas en el contrato.

Estas previsiones deben coordinarse con el régimen de arras pactado y con los mecanismos generales de responsabilidad contractual previstos en los artículos 1101, 1124, 1152 y 1454 CC, precisando las consecuencias de cada supuesto y la posibilidad de reclamar adicionalmente los daños y perjuicios ocasionados cuando así se haya pactado y resulte procedente. [8]

También conviene determinar si las manifestaciones y garantías del vendedor mantienen su eficacia tras el otorgamiento de la escritura pública, especialmente respecto de las incidencias que no hayan podido detectarse durante la investigación previa.

En definitiva, **las manifestaciones y garantías del vendedor, combinadas con la reserva de un periodo de investigación posterior y un régimen expreso de resolución y penalizaciones, permiten compatibilizar la rapidez en la adquisición con una mayor protección jurídica del comprador**. Aunque estas medidas no sustituyen la comprobación efectiva del régimen urbanístico de la finca, permiten distribuir contractualmente los riesgos de la operación y establecer las consecuencias de que su situación no se corresponda con las condiciones declaradas o acordadas.

V. Recapitulación: ocho recomendaciones antes de comprar un terreno

De las cuestiones examinadas pueden extraerse algunas recomendaciones esenciales para comprobar la viabilidad de una adquisición y evitar riesgos urbanísticos y contractuales:

1. **No confiar únicamente en la clasificación urbanística del terreno.** Que una parcela sea urbana o urbanizable no significa necesariamente que pueda construirse una vivienda, ni que sea posible hacerlo inmediatamente.
2. **Identificar correctamente la finca.** Contrastar su referencia catastral, descripción registral y realidad física, prestando especial atención a su superficie, delimitación y posibles problemas de parcelación.
3. **Comprobar qué puede construirse realmente.** Examinar el planeamiento vigente y verificar que admite el uso residencial pretendido, así como las condiciones de edificabilidad, ocupación, altura, retranqueos y demás parámetros aplicables al proyecto.
4. **Verificar si el terreno está preparado para edificar.** Comprobar si reúne la condición de solar y si existen instrumentos de planeamiento, procedimientos de gestión o actuaciones de urbanización pendientes.
5. **Calcular el coste real y los plazos de la operación.** Identificar las cargas urbanísticas, cuotas de urbanización, obligaciones de cesión y demás gastos que puedan corresponder al futuro propietario, así como el tiempo necesario para poder construir.

6. **Realizar una *due diligence* jurídico-urbanística antes de adquirir el terreno.** Examinar de forma integral su situación jurídica y urbanística, las posibles cargas y afecciones y los riesgos de la operación, recurriendo al asesoramiento de profesionales especializados y solicitando información urbanística escrita al Ayuntamiento cuando resulte necesario.
7. **Evitar firmar arras antes de completar las comprobaciones.** El descubrimiento posterior de circunstancias que impidan ejecutar el proyecto no garantiza la posibilidad de desistir de la compraventa sin perder las cantidades entregadas o afrontar otras consecuencias contractuales.
8. **Incorporar garantías contractuales cuando resulte necesario actuar con rapidez.** Exigir manifestaciones expresas del vendedor sobre la situación urbanística de la finca, reservar un plazo para completar la *due diligence* pendiente y pactar la posibilidad de resolver la operación con devolución de las arras si aparecen incidencias relevantes, estableciendo además penalizaciones específicas por incumplimiento o falsedad de las manifestaciones del vendedor.

En definitiva, **antes de comprar un terreno, lo esencial es comprobar que el proyecto resulta viable, conocer las condiciones y costes necesarios para ejecutarlo y evitar asumir compromisos contractuales sin una protección jurídica suficiente.**

REFERENCIAS

[1] CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978, especialmente arts. 33 y 148.1.3.ª. BOE-A-1978-31229. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

[2] REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, especialmente arts. 5, 7, 11, 21 y 27. BOE-A-2015-11723. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723

[3] LEY 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, especialmente arts. 12 a 14. BOE-A-2021-20916. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-20916

[4] LEY 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, especialmente art. 15. BOE-A-2016-3191. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-3191

[5] VAQUER CABALLERÍA, Marcos, «Suelo urbano, suelo urbanizado, suelo consolidado: las bases legales de la ordenación y gestión sostenibles del medio urbano», *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, núms. 330-331, 2019, pp. 457-482. https://hdl.handle.net/10016/45781

[6] CHINCHILLA PEINADO, Juan Antonio, «El régimen del suelo: clasificación y deberes y derechos de los propietarios. Análisis de la jurisprudencia recaída en 2006», *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, núm. 234, 2007, pp. 45-104. https://ssrn.com/abstract=1786410

[7] IGLESIAS GONZÁLEZ, Felipe, «La actualidad de la ejecución del planeamiento recogida en la Ley del Suelo de 1956 y propuestas de mejora», *Ciudades*, núm. 29, 2026, pp. 65-80. https://doi.org/10.24197/ciudades.29.2026.65-80

[8] REAL DECRETO de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, especialmente arts. 1101, 1106, 1115, 1124, 1152, 1153, 1255, 1256 y 1454. BOE-A-1889-4763. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763

Este artículo tiene carácter informativo y divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico. La valoración de un asunto concreto requiere analizar sus circunstancias particulares. Si deseas plantear una consulta relacionada con su contenido o con las materias que aborda, puedes hacerlo a través de la página de contacto.